

1502201-13.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LICIA EBURNEO IZEPPE PENA

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... grande quantidade. Teve envolvimento com o tráfico em 1999, foi preso e foi absolvido no tráfico, e condenado por porte.

Respeitado o entendimento da combativa defesa, entendo que as provas colhidas deixam clara a a traficância.

A natureza da substância "maconha", a enorme quantidade (352 porções individualmente embaladas, envoltas em plástico transparente) e a apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502201-13.2021.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502201-13.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2255511/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 20342448 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 1009/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2255511 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2255511 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 1009/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO JOSÉ DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LICIA EBURNEO IZEPPE PENA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei de 11.343/06.

A defesa preliminar foi apresentada às fls. 205/206.

A denúncia foi oferecida às fls. 194/196 e recebida à fl. 211. O acusado foi citado às fls. 226.

Designada audiência de instrução, foram colhidos depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa, findando-se com o interrogatório do réu.

Em sede de alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação dos

acusados nos exatos termos da inicial, enquanto a defesa postulou pela absolvição. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os elementos de prova colhidos durante a instrução autorizam a procedência do pedido condenatório. A materialidade delitiva vem estampada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 68/70, auto de exibição e apreensão de fls. 71/72, laudo de constatação de fls. 74/77, laudos em objetos apreendidos às fls. 170/179, laudo de pesquisa por resquício de substância entorpecente de fls. 180/183 e exame químico toxicológico de fls. 184/186, bem como pela robusta prova oral produzida em Juízo. Vejamos:

O Policial Militar Marcos José Gonçalves afirmou que estava de serviço com seu parceiro, e por volta das 19h foram acionados pela central, para o atendimento de ocorrência de pedido de socorro. Quando chegaram no local, fizeram contato com a solicitante que disse que o vizinho estaria gritando muito e pedindo por socorro, dizendo que pessoas estariam querendo lhe matar. Pelo acesso da casa da solicitante, pelo muro verificaram que ele gritava e pedia para não lhe matarem. Pularam o muro e de frente à porta da cozinha se identificaram e pediram para que ele abrisse a porta por várias vezes e foi negado. A casa é de dois cômodos e banheiro. Diante do pedido de socorro persistir, optaram por arrombar a porta. Adentraram na cozinha e ele estava deitado no chão do quarto, se debatendo bastante, no chão e contra a parede e com a boca espumando, e não parava de dizer "Não me mata". Ao lado dele no chão havia vários invólucros de substância esverdeada aparentando ser maconha. Foi feito algemamento porque ele estava se debatendo muito e foi dada ciência na delegacia, mas não foi solicitada perícia. Pelo fato de ele se debater muito, socorreram ele ao Pronto Socorro, onde ele foi medicado e não apresentava nenhuma lesão. Após, apresentaram ele à delegacia. Em volta dele havia aproximadamente 200 invólucros de maconha. Posterior, na delegacia, assim que ele começou a se acalmar mais, ele mesmo disse que estaria de "saidinha", salvo engano da cadeia de Bauru e esse entorpecente que estava em invólucros, ele iria ingerir para poder retornar para a cadeia, só que como ele fez o uso de cocaína, ele começou a ter alucinações. Não o conhecia dos meios policiais. As porções estavam todas separadas.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Guilherme Soares Santana, acrescentou que foram apreendidas bexigas e plástico film.

Interrogado, o réu disse que no dia da prisão usou droga, pois tinha perdido sua mãe recentemente. Depois que se acalmou, pois estava alucinado pelo uso de cocaína, conversou com os policiais na delegacia. Assumiu a drogas porque era sua, comprou a droga com o dinheiro que trabalhou na cadeia por três anos. O celular apreendido foi herança, assim como a casa em que mora. Não é traficante. Ia engolir uma parte da droga, ou o quanto conseguisse para poder retornar para a cadeia porque é usuário mesmo. Sabe que a quantidade é excessiva, mas sempre foi usuário, desde a sua juventude. Não ia entregar na penitenciária. Faz uso dela. Comprou a droga para si e ia engolir para si, para fazer uso, já que a maconha o acalma. Na penitenciária existem maneiras para guardar a droga, mesmo sendo em grande quantidade. Teve envolvimento com o tráfico em 1999, foi preso e foi absolvido no tráfico, e condenado por porte.

Respeitado o entendimento da combativa defesa, entendo que as provas colhidas deixam clara a a traficância.

A natureza da substância "maconha", a enorme quantidade (352 porções individualmente embaladas, envoltas em plástico transparente) e a apreensão de saquinhos plásticos e uma faca com resquícios de maconha, são circunstâncias, que aliadas à prova oral, não deixam nenhuma dúvida de que a destinação era a traficância.

Cumpramos ressaltar que a versão do acusado é fantasiosa ao alegar que a droga se destinava exclusivamente para uso próprio, já que ele mesmo afirmou em seu interrogatório que não teria problemas para guardar a droga dentro da penitenciária, logo, por óbvio, não havia o porquê de ele se preocupar em individualizar tão perfeitamente cada porção, se não fosse a finalidade mercantil ou mesmo de fornecimento gratuito.

Nunca é demais lembrar, de outro norte, que é desnecessária a prova de ato de mercancia, bastando que o agente trouxesse a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado.

Além disso, a quantidade apreendida, de fato, evidencia a finalidade de traficância. Como é cediço, as porções possuíam o peso líquido de 567,09g de "maconha", ou seja, grande quantidade, ainda mais por estarem individualizadas em porções de aproximadamente 2g cada.

Assim, provada a infração penal descrita na denúncia, passo à dosimetria da pena. A culpabilidade do réu não merece reprovação acima da previsão legal. O réu ostenta antecedentes criminais considerando que há mais de uma condenação por fato anterior transitada em julgado antes do crime deste processo (Antecedentes às fls. 120/131), uma será utilizada na segunda fase como reincidência (0011123-93.2016.8.26.0079 - fls. 127), enquanto as outras serão apreciadas como Maus Antecedentes (0010300-90.2014.8.26.0079 - fl. 122; 0002591-96.2017.8.26.0079 - fl. 122; 0002790-21.2017.8.26.0079 - fls. 123/124; 0004568-26.2017.8.26.0079 - fl. 124; 0005140-84.2014.8.26.0079 - fl. 125; 0005946-22.2014.8.26.0079 - fl. 125). Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime, circunstâncias e as consequências do delito são inerentes a este. Por fim, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser levada em consideração a exacerbada quantidade de drogas, 352 porções, já individualmente embaladas, que visavam mercancia/distribuição em estabelecimento prisional.

Assim, diante da grande quantidade de droga apreendida, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, e considerando também os Maus Antecedentes do acusado, na primeira fase, fixo a pena-base acima seu mínimo legal, majorando em 1/3, em 05 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa. Em segunda fase, há a presença da agravante da reincidência, por isso, majoro a pena em 1/6, totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa. Na terceira fase, considerando a reincidência, entendo que não é cabível a diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de 11.343/06.

Pelo quantum de pena imposto, pela reincidência, o regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

O valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por não haver provas nos autos de favoráveis condições econômicas do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, condenando-o às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa fixados no patamar mínimo diário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão de sua reincidência, nego-lhe o recurso em liberdade.

No mais, decreto o perdimento dos objetos e numerários apreendidos nos autos (fls.71/72), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se os requisitos da prisão preventiva.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Botucatu, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA